Surveillance bij Fashion Police

Ali Addi

Inleiding

Mijn projectgroep werkt aan Fashion Police, een slimme spiegel met een camera. De spiegel maakt een foto van je outfit en het AI-model FashionCLIP bepaalt welke stijl je draagt. Na een paar complimenten worden de opmerkingen vervelender, zodat mensen opnieuw poseren en wij meer data krijgen. Wie niet mee wil doen, houdt een hand voor zijn hoofd.

Ik onderzoek de dark value surveillance, omdat de camera de kern van ons project is. Surveillance betekent simpel gezegd dat mensen bekeken of gevolgd worden, vaak zonder dat ze het weten of ervoor gekozen hebben.

Mijn vraag is: welke risico's op surveillance ontstaan door Fashion Police, een slimme spiegel die met een camera en AI je outfit beoordeelt, voor gebruikers en de opdrachtgever, en voor omstanders en de maatschappij?

Hiervoor gebruikte ik drie methodes uit de BoKSA van HBO-ICT (z.d.): literatuuronderzoek, een stakeholderanalyse en een kritische blik op ons eigen prototype. Eerst zocht ik vooral naar regels over het opslaan van beelden. Door het NOS-artikel zag ik dat het kijken zelf al een probleem is, en daarom heb ik ook omstanders onderzocht. Bij mijn bronnen lette ik op wie er aan het woord is. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is onafhankelijk en baseert zich op de wet. Het Rathenau Instituut doet onderzoek, maar geeft ook een mening. Het reclamebedrijf in het NOS-artikel heeft juist belang bij een positief verhaal. Ik gebruikte AI als schrijfhulp, maar heb alle bronnen en claims zelf in de originele artikelen gecontroleerd.

Wat betekent deze dark value?

In onze tabel met waarden is surveillance de dark value van privacy. Privacy betekent dat je zelf bepaalt wat er met je gegevens gebeurt. Bij surveillance worden mensen gevolgd of geprofileerd zonder duidelijke reden, uitleg of toestemming.

Wij slaan standaard niets op, maar volgens de AP is het al een overtreding als camerabeelden maar heel even bestaan en daarna anoniem worden gemaakt (Schellevis, 2017). Ook als wij niets bewaren, verwerkt de spiegel dus beelden van mensen.

Vergelijkbare toepassingen

Schellevis (2017) beschrijft hoe in 2017 bleek dat reclamezuilen op NS-stations camera's hadden. Die maten hoelang mensen naar een reclame keken en schatten in of iemand man of vrouw was en hoe oud. Het reclamebedrijf beloofde dat er niets werd opgeslagen. Toch vond de AP dat camera's in de publieke ruimte meestal niet voor reclame mogen. Bits of Freedom wees erop dat je je er als reiziger niet aan kunt onttrekken.

Een tweede voorbeeld is de Amazon Echo Look: volgens Heater (2017) een camera die met AI je outfit een score gaf. Het verschil is dat mensen die zelf kochten voor thuis en de camera met een knop konden uitzetten.

Risico's voor direct betrokkenen

Direct betrokkenen hebben zelf met de spiegel te maken: ze staan ervoor of bepalen hoe hij werkt.

Gebruikers

Gebruikers willen een leuke ervaring en zijn bang om voor schut te staan. Ze hebben weinig macht: ze kunnen alleen het afmeldgebaar maken. Meedoen staat standaard aan, en een gebaar dat je niet kent, is geen echte keuze.

Daarnaast plakt FashionCLIP een label op je, zoals ‘streetwear’ of ‘casual’. Je kunt niet controleren of dat oordeel klopt, net zoals de NS-zuilen zonder te vragen je leeftijd en geslacht inschatten. Ook kijkt iedereen mee, want je foto's verschijnen in een ‘dossier’ op het grote scherm.

Opdrachtgever

De opdrachtgever wil zoveel mogelijk data en heeft de meeste macht: met één instelling kan hij het opslaan aanzetten. Hij loopt zelf ook risico, want ophef zoals bij de NS kan zijn naam schaden.

Risico's voor indirect betrokkenen

Indirect betrokkenen kiezen er niet zelf voor om mee te doen, maar merken wel de gevolgen.

Omstanders

Mensen die achter de gebruiker langslopen, komen ook in beeld. Zij willen met rust gelaten worden, maar hebben de minste macht. Ze weten niet dat de camera aanstaat en kennen het afmeldgebaar niet. Het NS-voorbeeld laat zien dat de belofte “we slaan niets op” dan niet genoeg is.

De maatschappij

Het Rathenau Instituut (2021) pleit voor een verbod op technologie die mensen op straat aan hun lichaam herkent, omdat je dan niet meer anoniem bent. Fashion Police herkent geen gezichten, maar maakt het wel normaler dat een scherm je bekijkt en beoordeelt. Mijn eigen inschatting is dat sommige mensen de spiegel daardoor gaan ontwijken.

Een scenario

De demo is een succes, dus de opdrachtgever zet met één instelling het opslaan aan. Vanaf dan wordt elke foto bewaard, ook die van Sanne, die voor de grap poseerde, en van Ahmed, die toevallig achter haar langsliep. Later traint een ander project er een nieuw AI-model mee. Sanne heeft daar nooit ja tegen gezegd, en Ahmed weet niet eens dat er een foto van hem bestaat. Zo verandert een spel in de gang ongemerkt in een database.

Dat dit echt kan gebeuren, laat Clearview AI zien. Dit bedrijf verzamelde zonder toestemming miljarden foto's en kreeg daarvoor een boete van 30,5 miljoen euro (AP, 2024).

Hier komen de risico's samen: de opdrachtgever beslist, de gebruiker verliest de controle en de omstander wist van niets.

Conclusie

Voor gebruikers is het grootste risico dat ze bekeken en geprofileerd worden zonder echte toestemming vooraf. De opdrachtgever kan dat risico met één instelling vergroten. Omstanders

komen ongevraagd in beeld en kunnen zich niet afmelden. Voor de maatschappij wordt een beoordelend scherm steeds normaler.

Als ik de perspectieven afweeg, begrijp ik het belang van de opdrachtgever: zonder data wordt het model niet beter. Toch weegt privacy voor mij zwaarder, omdat gebruikers en omstanders het risico dragen zonder er zelf voor te kiezen.

Ik vroeg me ook af of surveillance wel past bij een schoolproject. Toch zie ik twee blinde vlekken in ons prototype. We dachten dat niets opslaan genoeg was, en we gingen ervan uit dat iedereen het afmeldgebaar kent. Mijn onderzoek laat zien dat geen van beide klopt. Bovendien wil ons ontwerp juist zoveel mogelijk foto's uitlokken, en dat botst met privacy. De belangrijkste les voor mij: privacy gaat niet alleen over wat je bewaart, maar ook over wie je bekijkt.

Literatuur

Autoriteit Persoonsgegevens. (2024). *Dutch DPA imposes a fine on Clearview because of illegal data collection for facial recognition*. https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/current/dutch-dpa-imposes-a-fine-on-clearview-because-of-illegal-data-collection-for-facial-recognition

HBO-ICT. (z.d.). *Analysing & advising*. Hogeschool van Amsterdam. https://boksa.hbo-ict-hva.nl/profiles/creative-technologist/analyse-and-advice/

Heater, B. (2017, 26 april). *Amazon's new Echo Look has a built-in camera for style selfies*. TechCrunch. https://techcrunch.com/2017/04/26/amazons-new-echo-look-has-a-built-in-camera-for-style-selfies/

Rathenau Instituut. (2021, 16 maart). *Verbied gezichtsherkenning op straat en in parken*. https://www.rathenau.nl/nl/digitalisering/verbied-gezichtsherkenning-op-straat-en-parken

Schellevis, J. (2017, 4 september). *Reclameborden op A'dam CS weten wanneer en hoelang jij kijkt*. NOS. https://nos.nl/artikel/2191341-reclameborden-op-a-dam-cs-weten-wanneer-en-hoelang-jij-kijkt